

공연예술 표준대관계약서 제정 관련 참고자료

'22. 8. 5.(금) / 공연전통예술과

□ 추진 배경 및 경과

- (추진 배경) '공연 취소 시에도 공연장 대관료 100% 납부' 불공정 문제제기, 대관료 환불규정 등 공연장 약관의 공정성에 대한 점검 필요성 대두('20.9월)
* <"공연 취소해도 대관료 내라니요" 김수로 위로한 이낙연> (한국일보, '20.9.20) 등
- (추진경과) 실태조사('20.12월) → 제정안 연구용역('21.5~10월) → 공정위, 5개 주요 대형공연장 약관심사('21.3~11월/문체부 협업) → 이해관계자 의견조회(~'22.1월/공개토론회·서면회람) → 법률검토 및 최종 개정안 마련(~'22.4월)

□ 주요 제정내용

- (목적) 계약 당사자(공연장 운영자와 사용자) 간 동등한 지위에서, 불합리한 관행을 개선할 수 있는 대관계약서의 표준 틀 마련
- (주요 내용)

- (목적 및 정의) 의미 명확화, 위계적 용어 삭제로 당사자 간 수평적 지위 내포
- (계약내용) ▲공연명 ▲대관목적 ▲대관기간 등 계약 내 필수 포함사항 규정
- (계약요율 및 반환요율) 계약금 및 반환금 요율은 공연장 규모, 대관기관, 대관 유형 등에 따라 상이한 바, 양 당사자의 상호합의를 통해 정하도록 함
- (사용자 금지사항) 내용 및 일정 임의변경 및 시설 및 설비변경 금지
- (당사자 의무) ▲운영자 의무 - 공연장 상태 유지 의무, 사용자 대상 부당한 요구 금지, ▲사용자 의무- 공연장 관리 주의, 안전사고 방지, 인원 배치 및 교육 의무
- (공연의 취소 등) 공연장 사용자가 우선 사용자 책임으로 입장권 구매자에 대한 환불·교환 절차를 진행하는 취소 또는 중지 사유* 명시
* 사용자 사정, 천재지변 등 기타 불가항력, 감염병 관련 사유, 제3자의 고의과실
- (계약의 해제 등) 운영자, 사용자가 계약을 해제할 수 있는 각각의 사유 명시
- (대관료의 반환 등) 사용자가 대관료 반환받을 수 있는 사유 명시
* 천재지변 등 기타 불가항력, 감염병 관련 사유, 운영자의 고의과실, 사용자 사정 등
- (선택조항) 공연준비협조, 공연진행협조, 제작및투자, 입장권발권, 입장권 매표·수표, 입장권 판매 등 당사자 합의에 따라 추가·변경할 수 있는 사항 제시

□ 향후 계획

- 공연예술 분야 표준계약서(문체부 고시) 개정 및 표준대관계약서 도입 : 8.10.
- 표준대관계약서 신규 제정으로 공연예술 분야 표준계약서는 4종 → 5종으로 확대

붙임 1

공연예술 표준대관계약서 상세 구조

조항	주요 내용	비고
1조 (목적)	대관에 필요한 사항 및 사용자와 공연장 운영자의 권리의무 규정	
2조 (용어의 정의)	대관의 정의 및 대관의 종류* 구분 * 정기대관, 수시대관, 공연대관, 공연준비대관, 철수대관, 연습실대관, 기타대관	
3조 (계약 내용)	대관 계약내용 포함 필요사항* 규정 * 공연명, 대관목적, 대관목적, 공연 장르, 대관 기간, 대관 사용 시간 등	
4조 (대관료 지급 등)	대관료 산정방법·지급방법 규정, 부대설비사용 및 추가 대관은 협의 필요	
5조 (공연내용 및 일정 임의 변경 금지)	사전협의하여 합의하지 않는 한 공연내용 및 일정 변경 금지	
6조 (시설 및 설비변경 금지)	시설 및 설비변경 시 공연장 운영자의 사전동의 필요, 대관기간 만료시 사용자는 원상복구의무 가지며, 불이행시 공연장 운영자 직접 집행가능	
7조 (공연장 운영자의 의무)	운영자는 공연장을 목적에 맞게 사용할 수 있는 상태 유지할 의무	
8조 (사용자의 권리의무)	사용자는 사용기간 중 선량한 관리자로서의 주의의무, 안전사고 방지 필요인원 배치의무, 교육의무 등을 가짐	
9조 (계약상 지위의 이전 등 금지)	상대동의 없이 계약자의 지위나 권리를 이전·양도 할 수 없음	
10조 (공연준비협조)	공연 준비 중 선택사항에 대한 상호협조의무	선택
11조 (공연진행협조)	공연 진행 중 선택사항에 대한 상호협조의무	선택
12조 (제작 및 투자)	운영자는 사용자와 협의하여 공동제작, 공동주최 등으로 참여가능	선택
13조 (입장권 발권)	운영자는 발권양식을 설정, 사용자는 입장권을 발권	선택
14조 (입장권 매표 및 수표 관리)	입장권 매표는 사용자 책임, 입장권 수표관리 운영자 책임	선택
15조 (입장권 판매)	사전합의에 따라 입장권발권시스템 또는 판매대행사 이용 가능	선택
16조 (공연의 취소 또는 중지)	공연 취소 또는 중지시 사용자가 우선 입장권 구매자에 대한 절차를 처리하고, 제18조에 따라 운영자-사용자 간 반환 문제 처리	
17조 (계약의 해제 또는 해지 등)	운영자 또는 사용자가 계약해제 또는 해지를 할 수 있는 사유를 규정	
18조 (대관료의 반환 등)	금지급한 대관료는 원칙적 반환 불가, 단 예외*적 경우 반환 허용 * 천재지변, 감염병확산에 따른 폐쇄명령 등, 운영자의 고의과실, 상호합의해제 등	
19조 (손해배상)	고의 또는 과실로 의무위반하는 경우 상대방에 대한 손해배상의무 지님	
20조 (계약의 변경)	필요시 상호합의를 통해 서면으로 계약변경 가능	
21조 (비밀유지)	동의없이 제3자에게 상대방 비밀 공개 금지	
22조 (분쟁해결 등)	분쟁발생시 상호협의, 대한상사중재원의 중재 또는 민사소송 가능	
23조 (본 계약의 효력)	계약체결시 효력발생하며, 동 계약은 공연장 내부규약에 우선함	
24조 (기타)	명시되지 않은 사항은 일반 상관례, 통상관례에 따름	

- **(주요 용어 정비)** 의미에 혼란이 있거나, 당사자 간 수직적·위계적 관계를 암시하는 용어 정리
 - 대관계약의 당사자를 '공연장 운영자'와 '공연장 사용자'로 정비
 - * 대관계약의 당사자 중 일방과 대관계약의 목적물을 모두 '공연장'으로 하여 혼란을 야기하는 관행을 정비하고 '대관자'를 '공연장 사용자'로 의미 명확화
 - 대관 관련 공연장 운영자가 사용자에게 '승인', '허가', '허락'한다고 쓰던 단어를 '협의' 내지 '합의'로 개선
- **(계약금의 효율)** 공연장의 규모, 대관기간, 대관유형 등에 따라 효율이 상이한 바, 구체적 계약금 효율을 계약서에 포함하지는 않고, 당사자 간 협의를 통해 적합한 효율을 정하도록 함
 - 다만, 해설서를 통해 이를 둘러싼 운영자와 사용자의 관점, 최근 주요 공연장의 계약금 효율 조정 사례 등을 소개하여 참고토록 함
- **(대관 취소 시 환불)** 대관료 반환 효율 역시 양 당사자 상호 합의 하여 정하도록 하며, 대관료 반환 사유*에 감염병 관련 규정을 추가
 - * 행정청이 감염병의 확산 등을 사유로 행정처분, 지침 등으로 공연장 운영 중단이나 폐쇄를 명한 경우 또는 객석 일부 이용이 불가능한 경우
- **(상호 의무)** 통상 공연장 내부규약으로 정하던 상호 협조 의무 등을 계약의 내용으로 포함하여, 계약체결단계에서 양 당사자의 의무 명확화
 - 공연장 운영자의 공연장 상태 유지 의무, 사용자가 운영자에게 시설 및 상태 관련 의견을 개진하고 요구할 수 있는 조항 도입 등
 - 공연장 운영자가 계약의 내용을 넘어서 사용자 측에 부당한 의무나 대가를 요구할 수 없는 점을 명확화
 - * 통상 공연장 대관계약 시, 대관관련 중요사항들을 공연장 내부규약으로 갈음하던 관행으로 인해 공연장 사용자가 본인의 권리·의무를 명확히 알기어려웠던 점을 개선